

Budaya & Etika Digital

HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL

Memahami Perlindungan Karya di Era
Digital

SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN 2025/2026

Perangkat Pembelajaran



<https://tinyurl.com/Pertemuan2HKI>

NILAI EKONOMI DALAM HKI

Nilai ekonomi pada Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah nilai atau keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu karya yang dihasilkan oleh seseorang. Setiap karya, seperti desain, gambar, atau konsep, tidak hanya memiliki nilai kreativitas, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan. Nilai ekonomi tersebut muncul karena karya memiliki keunikan, manfaat, dan dibutuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu, karya dapat dimanfaatkan dengan cara dijual, dilisensikan kepada pihak lain, atau digunakan dalam kegiatan usaha. Jika suatu karya tidak dilindungi, maka berisiko ditiru oleh pihak lain sehingga pencipta dapat kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, HAKI sangat penting untuk melindungi karya sekaligus memastikan bahwa pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya.

Prosedur Pendaftaran HKI

Daring

Luring

PROSEDUR PENDAFTARAN HKI

LURING

Prosedur Pendaftaran HKI

ALUR PENDAFTARAN HKI (KEKAYAAN INTELEKTUAL) SECARA OFFLINE

1. MENYIAPKAN DOKUMEN PERSYARATAN



Formulir Permohonan
Surat Pernyataan
Kepemilikan
Surat Pengalihan Hak
(jika ada)
Contoh Ciptaan
(fotokopi, foto)
KTP/Identitas
Bukti Bayar

Siapkan dokumen fisik
dan bukti pembayaran

2. DATANG KE KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM / DJKI



Kunjungi Kantor Wilayah setempat atau loket pusat di Jakarta

3. PENYERAHAN & VERIFIKASI DOKUMEN



Serahkan berkas fisik ke petugas loket. Petugas memeriksa kelengkapan administratif

4. PEMERIKSAAN DAN PENDAFTARAN



DJKI melakukan pemeriksaan formalitas dan substantif. Ciptaan didaftarkan jika sesuai

5. PENGAMBILAN SERTIFIKAT



Sertifikat atau Surat Pencatatan Ciptaan terbit. Ambil di kantor pendaftaran atau dikirim

PROSEDUR PENDAFTARAN HKI

DARING

Prosedur Pendaftaran HKI

Hak Cipta

Merek

Paten

Desain Industri

Rahasia Dagang

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak milik pencipta atas karyanya yang otomatis muncul saat karya itu dibuat



Merek

Merek adalah tanda (nama, logo, simbol) yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa.



Paten

Paten adalah hak atas penemuan teknologi yang hanya boleh digunakan oleh penemunya atau orang yang diberi izin.



Desain Industri

1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - tanggal, bulan, dan tahun formulir Permohonan;
 - nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Desainer;
 - nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - nama dan alamat lengkap Kuasa jika Permohonan diajukan oleh Kuasa; dan
 - negara dan tanggal pengajuan permohonan awal, tempat permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
3. Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa harus disertai dengan:
 - contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian Desain Industri yang dimohonkan (untuk memudahkan proses penerbitan permohonan, sebaiknya gambar atau foto tersebut dapat dipindai, atau diberikan dalam bentuk cakram atau disket dengan program yang kompatibel);
 - surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh Kuasa;
 - surat pernyataan kepemilikan Desain Industri oleh Pemohon atau Desainer.
4. Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon kolektif, Permohonan ditandatangani oleh salah seorang Pemohon dan disertai persetujuan tertulis dari Pemohon lainnya.
5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh orang yang bukan Pendesain, Permohonan harus disertai dengan surat pernyataan dan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
6. Membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Rp. 800.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.

Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Rahasia dagang tidak ada pendaftaran, tidak perlu didaftarkan, dan hanya tersimpan oleh pemilik informasi tersebut.

Ruang Lingkup:

1. metode produksi
2. metode pengolahan
3. metode penjualan
4. informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pelanggaran HKI

1. **Hak Cipta** (UU No. 28 Tahun 2014): Meliputi pembajakan, plagiarisme, atau penggunaan karya (buku, lagu, film, seni) untuk tujuan komersial tanpa izin. Pelanggaran hak ekonomi dapat dipidana hingga 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.
2. **Merek** (UU No. 20 Tahun 2016): Menggunakan merek yang sama atau mirip secara substansial dengan produk terdaftar. Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.
3. **Paten** (UU No. 13 Tahun 2016): memproduksi, menggunakan, atau menjual invensi yang telah dipatenkan pihak lain tanpa izin. Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.
4. **Desain** (UU No. 31 Tahun 2000): Meniru desain, bentuk, atau konfigurasi produk yang terdaftar.
5. **Rahasia Dagang** (UU No. 30 Tahun 2000): Mengungkapkan, menggunakan, atau memperoleh rahasia dagang (data teknis/bisnis) secara tidak sah. Sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.